

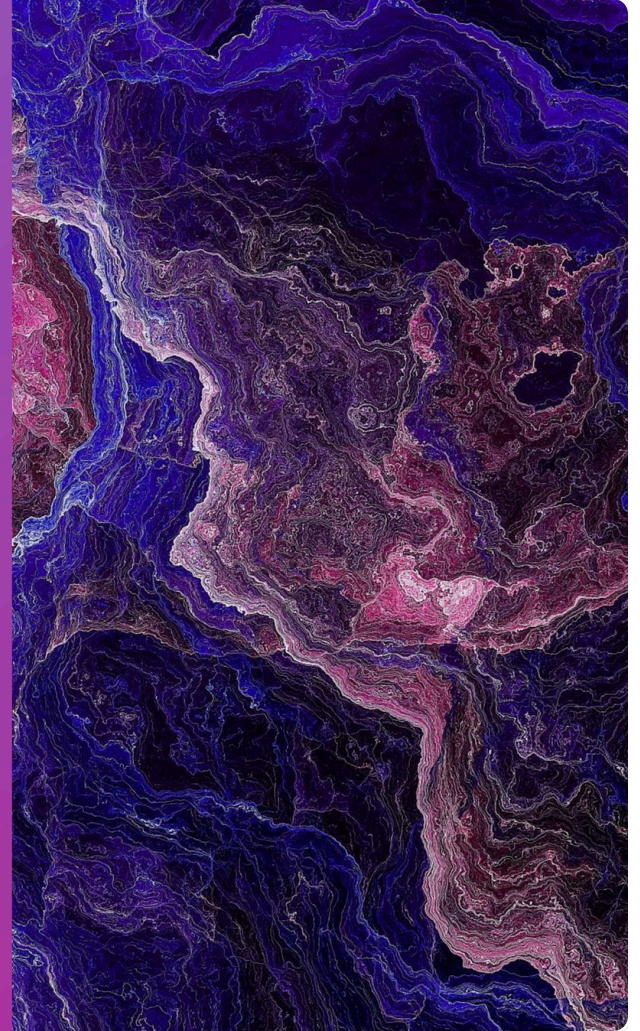


 Kahoot

## ETI188 Justicia 2025

Questions (25)

# ÉTICA DE LA JUSTICIA



¿Qué es para ustedes la justicia?



Type your response

# LA NOCIÓN DE JUSTICIA

La definición de Las Institutas de Justiniano, una codificación del Derecho Romano del siglo VI d.C.:

**La justicia se define como «la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde».**

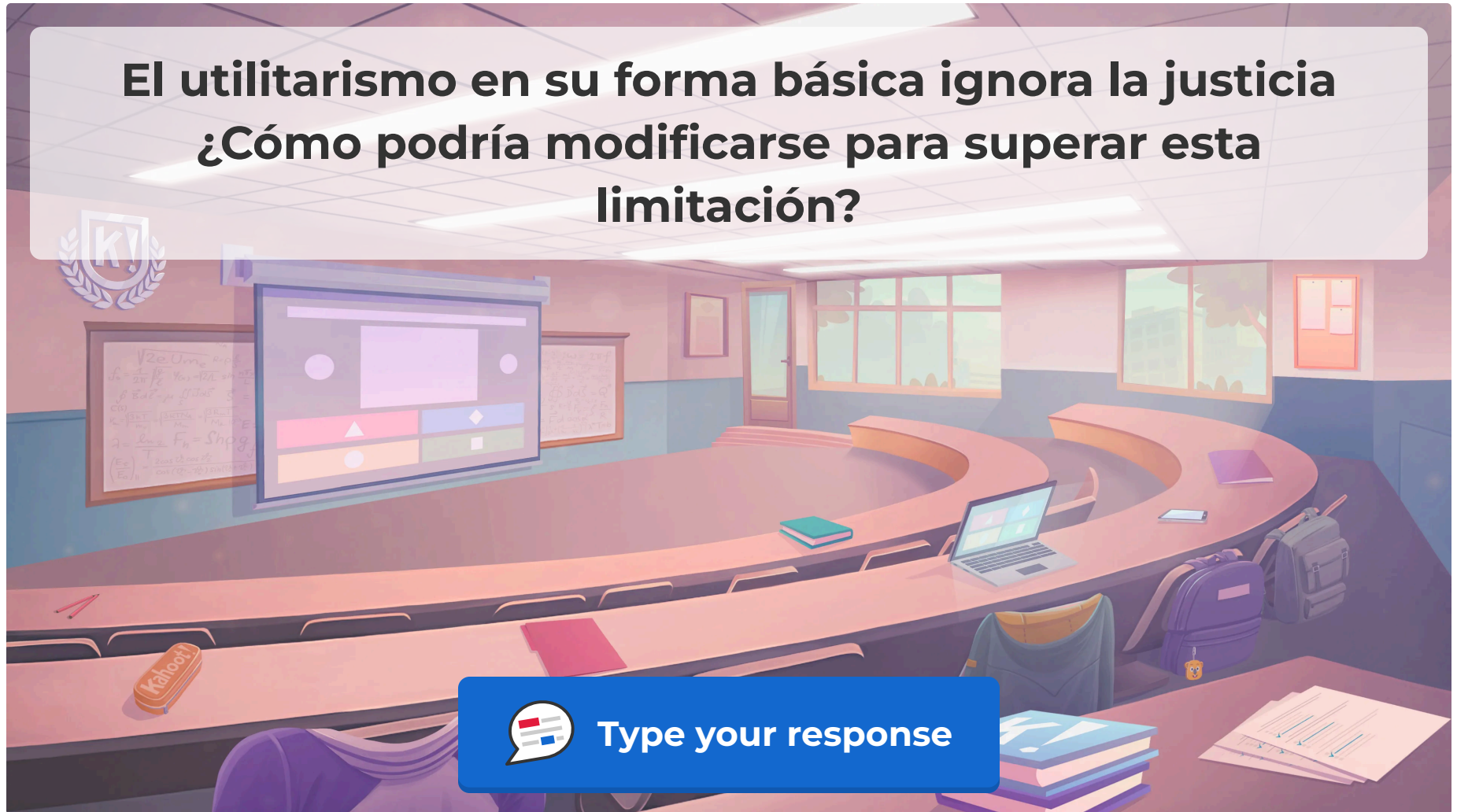


## CUATRO ELEMENTOS

1. Las cuestiones de justicia se plantean en circunstancias en las que las personas pueden presentar demandas -de libertad, oportunidades, recursos, etc.- **que son potencialmente conflictivas**
2. **La justicia es una obligación** para el agente que la imparte, y que el agente agravia al destinatario si se le niega lo que se le debe. Exigimos justicia, pero pedimos caridad o perdón.
3. **La justicia es lo contrario de la arbitrariedad, es imparcial.** Exige que, cuando dos casos son similares desde un punto de vista relevante, reciban el mismo trato.
4. **La justicia requiere un agente** cuya voluntad altere las circunstancias de sus objetos (La justicia cósmica requiere un Ser Divino).



**El utilitarismo en su forma básica ignora la justicia  
¿Cómo podría modificarse para superar esta  
limitación?**



Type your response

# JUSTICIA Y UTILITARISMO

- **La distribución de la felicidad:** Henry Sidgwick añadió la noción de distribución de la felicidad al principio de la mayor felicidad.
- El utilitarismo es «la teoría ética según la cual la conducta que, en cualquier circunstancia dada, es objetivamente correcta, es la que producirá la mayor cantidad de felicidad **en su conjunto**, es decir, **teniendo en cuenta a todos** aquellos cuya felicidad se ve afectada por la conducta».



# JUSTICIA Y UTILITARISMO

## ➤ **Distribución de libertades vs distribución de recursos:**

- Sidgwick distingue entre distribución de la felicidad de la de los medios de felicidad, como los ingresos.
- En su opinión, el utilitarismo aboga por la igualdad ante la ley al tiempo que defiende la desigualdad de medios de la felicidad porque, argumenta, la libertad de acción favorece la búsqueda de la felicidad por parte del individuo.
- La igualdad en la distribución de libertades general la igualdad de oportunidades que es necesaria para una maximización de la felicidad y de su distribución.



# JUSTICIA Y UTILITARISMO

## ➤ Justicia Social

- Si bien Sidgwick considera que la igualdad de libertades es prioritaria respecto de la igualdad de recursos, ofreció un argumento a favor de cierto tipo de redistribución de recursos.
- La idea es que, dado que cada unidad adicional de riqueza aporta menos utilidad a los ricos de la que aportaría a los pobres (utilidad marginal decreciente), la redistribución de la riqueza de los ricos a los pobres aumentaría la utilidad para toda la sociedad.
- Este argumento, que se convirtió en la esencia del concepto moderno de justicia social, proporcionó la justificación básica para gravar a los ricos con impuestos a fin de redistribuirlos entre los pobres.



# JUSTICIA Y UTILITARISMO

## ➤ Crítica de Hayek:

- La injusticia requiere de un agente, pero nadie causa intencionadamente los resultados económicos de la actividad económica de un grupo social. Los resultados del mercado son producto del talento y la suerte.
- Siempre que las reglas del juego sean transparentes y justas (igualdad de libertades y de oportunidades), no está justificado intervenir para alinear la recompensa con el esfuerzo, redistribuyendo riquezas.
- La redistribución es así un asunto privado (beneficencia).

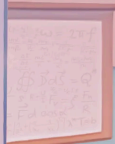
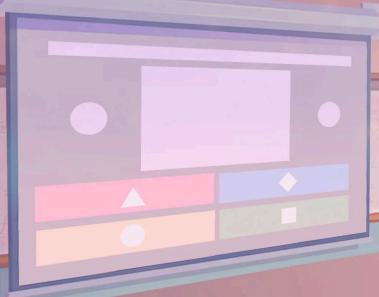
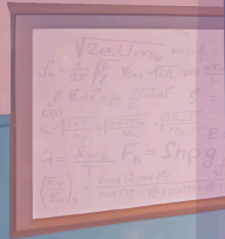


# CUATRO DISTINCIONES

- **Justicia conservadora y justicia ideal:** Lo que es «debido a cada uno» puede ser lo que una persona puede esperar razonablemente de la ley, la política o la práctica social existentes, o puede ser lo que la persona debería obtener en virtud de un régimen de justicia ideal: esto podría significar lo que la persona merece, o necesita, o a lo que tiene derecho por motivos de igualdad, dependiendo del principio ideal que se invoque.
- **Justicia correctiva y justicia distributiva:** la justicia como principio para asignar bienes distribuibles de diversos tipos a personas individuales según algún criterio como la igualdad, la necesidad o el merecimiento, y la justicia como principio correctivo que se aplica cuando una persona interfiere injustamente en las posesiones legítimas de otra.
- **Justicia de procedimiento y justicia sustantiva:** la justicia de los procedimientos que pueden utilizarse para determinar cómo se asignan los beneficios y las cargas de diversa índole a las personas, y la justicia de la propia asignación final.
- **Justicia comparativa frente a justicia no comparativa:** La justicia adopta una forma comparativa cuando para determinar lo que se debe a una persona tenemos que ver lo que otros también pueden reclamar, y es no comparativa cuando podemos determinar lo que le corresponde a una persona simplemente conociendo los hechos relevantes sobre esa persona en particular.



¿Qué criterio de justicia ideal les parece más razonable?



# LA JUSTICIA COMO EQUIDAD (FAIRNESS)

- La justicia como equidad es la teoría de la justicia de Rawls para una sociedad liberal.
- Rawls sostiene que la justicia como equidad es superior a la tradición dominante en el pensamiento político moderno: **el utilitarismo**.
- La justicia como equidad pretende describir una ordenación justa de las principales instituciones políticas y sociales de una sociedad liberal: **la constitución política, el sistema legal, la economía, la familia, etcétera**.
- Rawls denomina **estructura básica de la sociedad a la disposición de estas instituciones**.
- **La estructura básica es el lugar de la justicia** porque **estas instituciones distribuyen los principales beneficios y cargas de la vida social**: quién recibirá el reconocimiento social, quién tendrá qué derechos básicos, quién tendrá oportunidades de conseguir qué tipo de trabajo, cuál será la distribución de la renta y la riqueza, etcétera.



## DOS IDEAS FUNDAMENTALES

- **La tesis negativa:** Los ciudadanos no merecen nacer en una familia rica o pobre, nacer naturalmente más o menos dotados que otros, nacer mujer u hombre, nacer miembro de un determinado grupo racial, etcétera.

Dado que estas características de las personas son moralmente arbitrarias en este sentido, los ciudadanos no tienen derecho a más beneficios de la cooperación social simplemente por ellas.

- **La tesis positiva:** Todos los bienes sociales deben distribuirse por igual, a menos que una distribución desigual beneficie a todos.

La justicia exige entonces que cualquier desigualdad beneficie a todos los ciudadanos y, en particular, a los que menos tienen. La igualdad establece el punto de partida; a partir de ahí, cualquier desigualdad debe mejorar la situación de todos, **y especialmente la de los más desfavorecidos.**





## Rawls vs Hayek

- H: La distribución desigual no es culpa de nadie, por lo tanto no es injusta
- R: La distribución desigual no es mérito de nadie, por lo tanto es injusta (suerte moral).

# LOS DOS PRINCIPIOS

- Las ideas rectoras de la justicia como equidad se concretan en sus dos principios de justicia:
- **Primer Principio:** Cada persona tiene el mismo **derecho imprescriptible a un régimen plenamente adecuado de libertades básicas iguales**, régimen que es **compatible con el mismo régimen de libertades para todos**.
- **Segundo principio:** Las desigualdades sociales y económicas deben cumplir dos condiciones:
  1. Deben estar vinculadas a cargos y puestos **abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades**;
  2. Deben **beneficiar en mayor medida a los miembros menos favorecidos de la sociedad** (principio de diferencia).



# PRIMER PRINCIPIO

- El primer principio afirma que todos los ciudadanos deben tener **todos los derechos y libertades básicos conocidos por igual**: libertad de conciencia y libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de la persona, derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a ser tratado de acuerdo con el Estado de Derecho, etcétera.
- Una característica clave de este principio es **su prioridad**: los derechos y libertades fundamentales no deben contraponerse a otros bienes sociales.
- **Ejemplo**: No excepción al servicio militar basada en beneficio económico global. La igualdad de libertades de los ciudadanos debe tener prioridad sobre la política económica.



## SEGUNDO PRINCIPIO

- El segundo principio de justicia de Rawls tiene dos partes.
1. La primera parte, **la justa igualdad de oportunidades**, exige que **los ciudadanos con el mismo talento y la misma disposición a utilizarlo tengan las mismas oportunidades educativas y económicas, independientemente de que hayan nacido ricos o pobres**. «En todas las partes de la sociedad debe haber aproximadamente las mismas perspectivas de cultura y logros para quienes estén igualmente motivados y dotados» (*Justice as Fairness*, p. 44).
  2. La segunda parte del segundo principio **es el principio de diferencia**, que regula la distribución de la riqueza y la renta.

Permitir desigualdades de riqueza e ingresos puede conducir a un mayor producto social: unos salarios más altos pueden **cubrir los costes de formación y educación**, por ejemplo, y **pueden incentivar la ocupación de puestos de trabajo más demandados**. El principio de la diferencia permite las desigualdades de riqueza e ingresos, siempre que **redundan en beneficio de todos y, en concreto, en beneficio de los más desfavorecidos**.



# LA POSICIÓN ORIGINAL

- La posición original tiene como objetivo pasar de estas concepciones abstractas a principios determinados de justicia social.
- Lo hace traduciendo la pregunta: "¿Cuáles son los términos justos de cooperación social para ciudadanos libres e iguales?" en la pregunta "¿Qué términos de cooperación aceptarían ciudadanos libres e iguales bajo condiciones justas?"
- El paso hacia el acuerdo entre los ciudadanos es lo que sitúa la justicia como equidad de Rawls dentro de la tradición del contrato social de Locke, Rousseau y Kant.



# LA POSICIÓN ORIGINAL

- La posición original es un experimento mental: una **situación imaginaria en la que cada ciudadano real tiene un representante, y todos estos representantes llegan a un acuerdo sobre cuáles principios de justicia deben ordenar las instituciones políticas de los ciudadanos reales.**
- *Cada representante:*
  1. Desea solo lo que los ciudadanos libres e iguales quieren
  2. Se encuentra en una situación justa respecto a los demás representantes (por ejemplo: ningún representante de un ciudadano puede amenazar a otro representante o prolongar la negociación para obtener un mejor trato.)



# EL VELO DE LA IGNORANCIA

- La característica más destacada de la posición original es **el velo de la ignorancia**, que impide que hechos arbitrarios sobre los ciudadanos influyan en el acuerdo entre sus representantes.
- El velo de la ignorancia **priva a las partes de todos los hechos sobre los ciudadanos que son irrelevantes para la elección de principios de justicia**: no solo datos sobre su raza, clase y género, sino también información sobre su edad, talentos naturales y más.
- **Ninguna parte puede presionar para que se acuerden principios que favorezcan arbitrariamente al ciudadano en particular que representan.**
- Velo garantiza que el acuerdo al que lleguen en la búsqueda de beneficiar a sus representantes será justo para todos los ciudadanos reales.



## EL ARGUMENTO DE LA POSICIÓN ORIGINAL

- Rawls sólo intenta demostrar que sus dos principios de justicia como equidad se verían favorecidos **frente a los principios utilitaristas**, ya que considera que el utilitarismo es la principal tradición competidora de razonamiento sobre la justicia.
- Así, se presenta a las partes la posibilidad de elegir entre los dos principios de Rawls y los principios utilitaristas, y se les pregunta con qué principios preferirían estar de acuerdo.



## DOS COMPARACIONES

- En la primera comparación, los partidos comparan los principios de Rawls con el **principio de utilidad promedio**: La estructura básica debe disponerse de modo que **produzca el mayor nivel de utilidad promediada entre todos los ciudadanos**.
- Bajo el utilitarismo de promedio **las libertades básicas de algunos ciudadanos podrían restringirse en aras de mayores beneficios para la mayoría**.
- Un partido en la posición original considerará intolerable la posibilidad de que a sus ciudadanos se les nieguen libertades políticas y religiosas, y **garantizaría en cambio la igualdad de libertades para sus ciudadanos eligiendo la justicia como equidad**.



## DOS COMPARACIONES

- En la segunda comparación, se ofrece a las partes una elección entre **el principio de diferencia y el principio de utilidad restringida**.
- El principio de utilidad restringida: **la distribución de la riqueza y los ingresos debe maximizar la utilidad promedio, con la restricción de un nivel mínimo garantizado de ingresos para todos**.
- Rawls argumenta que las partes preferirán la justicia como equidad porque sus principios proporcionan una **mejor base para una cooperación duradera entre todos los ciudadanos**.



**¿Basta idea de ingreso mínimo como criterio de justicia distributiva?**



**Type your response**

## DOS COMPARACIONES

- Bajo el principio de diferencia, señala, aquellos que están mejor dotados tienen permitido obtener más riqueza e ingresos, con la condición de que al hacerlo también benefician a sus conciudadanos.
- En contraste, bajo la utilidad restringida, **los intereses de aquellos que tienen menos pueden ser sacrificados (sin caer debajo del mínimo) para mejorar aún más la situación de los más favorecidos.**
- Estos ciudadanos en el nivel mínimo pueden **volverse cínicos respecto a su sociedad y retirarse de la participación activa en la vida pública.**

